

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

- 제 목 ① 기간제근로자 사전심사 및 산출내역서 검토 등 업무 부적정
② 부하직원 관리감독 소홀

관 계 부 서 ■건설소 □부

내 용

1. 업무개요

■건설소 □부 A는 20. 10. 1.부터 20. 10. 31.일까지 ■건설소 현지인력업체
활용계획 품의 및 현지 인력공급 용역 Agreement 체결, 용역시행 품의 용역계약
체결 업무를 수행한 현지 인력공급용역 건의 실무 담당자이고, B는 A의 직속상사
로서 20. 10. 1.부터 현재까지 ■건설소 □부 부서장으로 근무하였다.

2. 기간제근로자 사전심사 승인 없이 인력파견 형태로 변칙 운용

1) 관계 법령 및 판단기준

「기간제근로자 관리지침」에 따르면, 사용부서는 사용계획 수립 및 검토 요청
하고, 본사 관리부서는 사용계획 검토 및 채용계획을 승인요청하며, 본사 총괄부서는

사전심사위원회를 통한 기간제근로자 사용 인원을 승인하고 있다.

그리고 ■건설소 「현지 계약직원 채용 및 운영 세칙」 II. 채용관리에 따르면, 주관부서는 사용부서가 제출한 소요계획을 기준으로 총원의 긴급성, 관련 예산의 확보 여부 및 현지 여건 등을 감안한 채용 기본계획을 종합하여 본사 주관부서의 승인을 받아야 한다. 주관부서는 본사 주관부서의 승인 여부 및 의견을 참조하여 연간 채용계획서를 작성하고, 일상감사를 거쳐 사업소장의 결정을 받도록 규정하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 A는 현지 인력채용 검토과정에서 ■처의 사전심사 승인이 필요하다는 사실을 안내받았음에도 이를 준수하지 않고 사업소 시행품의만으로 현지 인력을 인력과견 형태로 제공받기 위해 업무를 추진한 책임이 있다.

3. 산출내역서 검토 업무 부적정

1) 관계 법령 및 판단기준

「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따르면, “산출내역서 검토시 계약 목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 등 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다.”라고 규정하고 있고,

같은 시행세칙의 용역계약일반조건 제4조(계약문서)에 따르면, “산출내역서는

이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다.”라고 규정하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 산출내역서 검토 과정에서 현지 법에 따라 급여에 부과되는 세금 및 기타 경비항목에 대해서 면밀히 검토하지 못하였고, 용역수행에 앞서 대가지급 기준이 되는 산출내역서 등 구체적인 대가지급 방안에 대해 계약상대자와 사전 협의 과정을 거치지 않고 용역을 우선 제공받았고, 잘못 검토된 산출내역서를 결정권자에게 보고하였다.

따라서 A의 위와 같은 행위는 계약업무를 소홀히 한 용역담당자의 명백한 과실이므로 이에 대한 책임을 물을 필요가 있다.

4. 근무일 계약내용 검토 누락 및 기술부서 계약내용 미공유 등 계약관리 소홀

1) 관계 법령 및 판단기준

현지 인력제공 용역 계약에 따르면, 근로자는 주6일, 8시간 근무하도록 규정되어 있고, 계약상대자가 근로자들에게 교통, 식대, 숙소 등 서비스를 제공하도록 규정하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 A는 계약 과정에서 계약내용의 ‘주 6일 근무’에 대해서 면밀히 검토하지

않았고, 기술부서와 계약내용을 공유하지 않으므로써 용역인력의 근태관리 책임이 있는 기술부서가 계약내용을 인지 못하게 하는 등 업무를 소홀하게 한 책임이 있다.

5. 사업소 소요부서의 직접 국제수의계약 추진 부적정

1) 관계 법령 및 판단기준

「계약규정시행세칙」 및 「직무권한규정」에 따르면, “사업소 집행용역 계약분 중 국제입찰 또는 국제수의계약으로 체결되는 용역은 본사에서 집행”한다고 규정하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 □부 및 ▽부는 현지인력공급 용역·업무용 차량 임차용역 등의 소요부서로서 십억 원 또는 수억 원 상당의 용역을 현지업체와 국제수의계약을 추진하면서 본사 계약담당부서로 계약집행을 요구하지 않고 임의로 현지 업체와 직접 국제수의계약을 추진하였다.

조치내용

❖ ■건설소장은 기간제근로자 사전심사 승인없이 임의로 정원 책정 후 인력파견 형태로 잘못 운용하였고, 용역수행에 앞서 대가지급 기준이 되는 계약서 및 산출내역서 검토 등을 소홀히 한 책임을 물어 ■건설소 □부 *직급 A에게 「인사관리

규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시고, (경고)

❖ ■건설소장은 용역담당 부하직원이 기간제근로자 사전심사 승인없이 임의로 정원 책정 후 인력과견 형태로 잘못 운용하였고, 용역수행에 앞서 대가지급 기준이 되는 계약서 및 산출내역서 검토 소홀이 하였으며, 본사 계약담당부서로 계약 집행을 요구하지 않고 소요부서에서 임의로 직접 국제수의계약을 체결하는 등 부하직원의 관리감독업무를 소홀히 한 책임을 물어 ■건설소 □부 +직급 B에게 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)